

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 629/2531

นายสำรอง สิทธิแพทย์

โจทก์

พันตำรวจตรีเทียมศักดิ์ อัครรักษ์

จำเลย

นายสำรอง สิทธิแพทย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องโจทก์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนเป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาไปรรมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 29)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ทำการ
ตรวจพิสูจน์เอกสารและทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์แล้ว พยานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า
จำเลยปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนยกฟ้องโจทก์ โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จ
จริงไม่ถูกต้อง จึงเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
โจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ทำการ
ตรวจพิสูจน์เอกสารและทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์แล้ว พยานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า
จำเลยปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนยกฟ้องโจทก์ โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จ
จริงไม่ถูกต้อง จึงเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
โจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ